

1002440-21.2022.8.26.0441

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... entendimento jurisprudencial, tanto o roubo, como o furto, ocorridos no transporte de passageiros são considerados fortuitos externos, não inerentes à atividade do fornecedor, aptos, portanto, a excluir o nexo causal, isentando os fornecedores do dever de indenizar do do transportador.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte rodoviário - Furto de bagagem pessoal - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002440-21.2022.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002440-21.2022.8.26.0441

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Requerente:

Deuzimar Teixeira de Moraes

Requerido:

Real Maia Transportes Terrestres Eireli

Juíza de Direito: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

I - RELATÓRIO:

DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAIS, qualificado nos autos, ajuizou a presente "Ação de indenização por danos materiais e morais", em face de REAL MAIA TRANSPORTES, alegando, em síntese, que é aposentado por invalidez e passou alguns dias no estado do Piauí visitando parentes. Com intuito de retornar a São Paulo, em 26/05/2022 dirigiu-se ao guichê da parte requerida e com passagens de Teresina-PI a Luis Eduardo Magalhães-BA, e deste Município até São Paulo/SP (Rodoviária do Tietê), com previsão de chegada para o dia 28/05/2022 no período da tarde. Acrescentou, ainda, a viagem seguia tranquila e já no Estado de São Paulo o ônibus parou no auto posto GRAAL Coral, localizado na rodovia Via Anhanguera, SP-330, Km 210, Pirassununga - SP. Assim, o requerente desceu e foi até o banheiro, contudo, ao retornar o ônibus já tinha deixado o local, junto com todos os seus pertences. Diante do imbróglio, solicitou ajuda de terceiros e conseguiu chegar no destino com uma hora de atraso. Diante de tais fatos, dirigiu-se a plataforma da requerida no terminal rodoviário, momento que encontrou outros passageiros que disseram ter informado o motorista sobre sua ausência, porém ele disse que estavam atrasados e que não poderia esperar. Em seguida, dirigiu-se ao guichê da requerida a fim de reaver seus objetos (mala, ventilador e um aparelho celular) e foi encaminhado a sede da empresa. No

local, foi recebido de forma hostil, sendo a mala e ventilador devolvidos, porém sem o celular. Confrontou o motorista sobre o aparelho e não obteve sucesso. Isto posto, requereu a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Deu à causa o valor de R\$ 10.882,28 (dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos). Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/20.

Por decisão de fls. 21/22 foi deferido a parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Citada (fls. 33), a parte requerida apresentou contestação (fls. 34/47), na qual asseverou que é de conhecimento que todos os ônibus possuem banheiro justamente para evitar que ocorra de passageiros descerem sem autorização do motorista e ficarem para trás. Refutou as teses iniciais de que outros passageiros ficaram esperando o autor na plataforma da empresa, o recebimento com hostilidade pela requerida, assim como o aparelho celular que ficou carregando no ônibus. Por fim, acrescentou que todos os pertences sob a guarda da requerida foram entregues. Deste modo, aduziu a ausência dos danos materiais e morais, razão pela qual postulou pela improcedência da ação.

Réplica às fls. 62/67.

É o relatório.

II - FUNDAMENTO e DECIDO:

O mérito comporta julgamento imediato, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porque desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia, como se verá adiante, no decorrer da fundamentação.

Trata-se de cumprir o dever de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias", conforme leciona Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva, 14ª edição, 1999, p 228).

A esse respeito, oportuna a lição de Gajardoni, Dellore, Roque e Oliveira Jr.: "O julgamento antecipado do mérito ocorre no tempo adequado, e se o juiz postergasse a sua apreciação apenas para que fossem produzidas provas desnecessárias, incorreria em dilação indevida e em violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5.º, LXXVIII, CRFB/1988). Melhor seria, assim, falar em julgamento imediato do mérito. Não se trata de faculdade ou benesse do juiz: se não há outras provas a serem produzidas, é seu dever proceder imediatamente ao julgamento do mérito" (DELLORE, Luiz et al. Comentários ao Código de Processo Civil. Grupo GEN, 2021 - e-book).

Também nesse sentido: "Presente as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder." (STJ, Resp. 2.832-RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, julgado em 04/12/91).

Neste sentido:

"PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência - O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a produção de outras provas - Documentos contidos nos autos que se mostram suficientes para a solução da lide. Preliminar afastada. (...)." (TJSP; Apelação Cível 1032103-34.2018.8.26.0577; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020) - grifos nossos.

Ademais, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas, porquanto o(a) demandante se subsume ao conceito de consumidor(a), constante do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e o(a) demandado(a), por sua vez, ao conceito de fornecedor(a), constante do artigo 3º do mesmo estatuto legal.

Assim, diante das peculiaridades existentes nestes autos fazem com que seja de rigor a aplicação da inversão do ônus da prova estampado no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, por ser o(a) requerente consumidor(a) hipossuficiente para a realização da prova necessária para a resolução da presente demanda.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito, âmbito em que a parcial procedência é medida de rigor.

Dispõe o artigo 927, caput, do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O Art. 186 prescreve: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Deste modo, sabe-se que são elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexa causal, que é a vinculação entre a determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência e imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente. (PELUSO, Cezar, Código Civil Comentado - Barueri, SP: Manole, 2007).

Acrescento, ainda, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, insculpida no art. 37, § 6º, Constituição Federal de 1988, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexa causal entre este e aquela.

Neste seguimento os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) Também na responsabilidade objetiva teremos uma atividade ilícita, o dano e o nexa causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode ou não existir, mas será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não tenha dado causa ao evento." (grifo nosso).

Pois bem.

Pretende obter a reparação de danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transporte rodoviário.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora fez prova da relação jurídica entre as partes (fls. 19/20), o registro da ocorrência (fls. 17), assim como a nota fiscal do aparelho celular (fls. 18).

O conjunto probatório amealhado nos autos demonstrou a veracidade dos fatos declinados na inicial, tais como o abandono do autor no auto posto GRAAL Coral, assim como o extravio do seu celular.

Quanto ao abandono do autor, mostra-se evidente a falha de prestação de serviços da parte requerida, tendo em vista que o Auto Posto GRAAL Coral não é utilizado tão somente para usar o banheiro, conforme se extrai do google maps, o local é também restaurante e lanchonete, seja porque deflui do contrato de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730 do CC):

Ainda que o autor tenha ido apenas ao banheiro, caberia ao motorista aguardá-lo, ou ao menos se prontificar a procurá-lo, a fim de seguir ao destino final.

Assim, diante da negligência da requerida, o autor teve que pedir auxílio a terceiro para alcançar o destino final em São Paulo, fato que por si só demonstra a falha na prestação de serviço.

Anota-se, ademais, que o transportador só pode ficar isento quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas genéricas excludentes de responsabilidade, o que não foi o caso dos autos.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. USUÁRIO DEIXADO EM PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil). 2. Deflui do contrato de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art. 730 do CC), sendo certo que a cláusula de incolumidade se refere à garantia de que a concessionária de transporte irá empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o em segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final. 3. Ademais, ao lado do dever principal de transladar os passageiros e suas bagagens até o local de destino com cuidado, exatidão e presteza, há o transportador que observar os deveres secundários de cumprir o itinerário ajustado e o horário marcado, sob pena de responsabilização pelo atraso ou pela mudança de trajeto. 4. Assim, a mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca. 5. O dever de o consumidor cooperar para a normal execução do contrato de transporte é essencial, impondo-se-lhe, entre outras responsabilidades, que também esteja atento às diretivas do motorista em relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os demais passageiros (art. 738 do CC). 6. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.369 - RJ (2012/0225873-0), RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/05/2015).

Deste modo, manifesta a procedência do pedido por danos materiais em relação ao transporte rodoviário do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA a São Paulo, razão pela qual o autor deve ser indenizado na quantia despendida pelo trecho (fls. 19).

Por outro lado, embora seja fato incontroverso o furto do aparelho celular no interior do ônibus, este fato não deve ser imputado a parte ré.

Em que pese o abandono do autor não ter sido a conduta adequada a ser adotada pelas fornecedora com o consumidor, o fato do autor deixar o celular carregando no ônibus e após não conseguir recupera-lo não extrapola os dissabores normais da vida em sociedade. Certamente, a autora sofreu danos morais e materiais em relação a tal fato, porém decorrente do furto causado por terceiro e não da conduta, ainda que negligente, das fornecedoras.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, tanto o roubo, como o furto, ocorridos no transporte de passageiros são considerados fortuitos externos, não inerentes à atividade do fornecedor, aptos, portanto, a excluir o nexo causal, isentando os fornecedores do dever de indenizar do do transportador.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte rodoviário – Furto de bagagem pessoal – Responsabilidade do passageiro que não utilizou do serviço de bagageiro oferecido pela ré transportadora, levando consigo, dentro do coletivo, o volume extraviado – Subsistência da sentença de extinção – Recurso não provido, por maioria (apelação Sumária nº 1.239.142-3, Relator Desembargador William Marinho, 9ª Câmara do antigo 1º Tribunal de Alçada Civil, julgado em 21/09/2004).

INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - FURTO DE "NOTEBOOK" TRANSPORTADO COMO BAGAGEM DE MÃO - RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO E NÃO DA TRANSPORTADORA - IMPROCEDÊNCIA " (TJ-SP, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 975214300, Relator Desembargador Edgard Jorge Lauand, j.22/11/2005).

"Ação indenizatória. Transporte coletivo interestadual. Furto de bagagem de mão. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Danos decorrentes de furto de bagagem de mão no interior do veículo. Responsabilidade civil. Fato de terceiro equiparado a fortuito externo. Inteligência do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC. Doutrina. Fato inteiramente estranho à atividade de transporte. Fortuito externo. Precedentes do TJSP e do STJ. Evento que não poderia ser previsto ou evitado. Artigos 3, II, e 29, XIII, do Decreto nº 2.521/98. Responsabilidade da transportadora apenas pela bagagem condiciona dano bagageiro. Passageiro que tem o dever de guarda sobre a bagagem de mão. Ausência de responsabilidade da empresa ré. Indenização incabível. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido". (Apelação nº 1017526-82.2018.8.26.0405, Relator Desembargador Virgílio de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2021)."

É aplicável, portanto, à espécie, o quanto disposto nos artigos 29, inciso XIII, e 3, inciso II do Decreto nº 2.521/98 que estabelece a responsabilidade do transportador apenas sobre a bagagem que é acondicionada no bagageiro do coletivo, cabendo ao passageiro o dever de guarda sobre a bagagem de mão, que não é despachada.

Portanto, improcede o pedido de indenização por danos materiais em relação ao aparelho celular.

- QUANTO AOS DANOS MORAIS:

Colhe-se na melhor doutrina que o dano moral se traduz na violação aos direitos da dignidade e da personalidade da pessoa humana, valendo salientar que "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (SÉRGIO CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed. Malheiros, 2001, p. 105).

A indenização por dano moral tem sido admitida como forma de mitigar o sofrimento experimentado pela vítima, compensando-se suas angústias, dores, aflições, constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral, impondo-se ao seu responsável pena pecuniária pelo mal causado.

Como se sabe, danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico. Nesse cenário, o julgador deverá decidir de acordo com os elementos de que, em concreto, dispuser, valendo-se, para tanto, de certa discricionariedade na apuração da indenização, de molde a evitar o enriquecimento sem causa.

Desta feita, para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve obedecer aos princípios da equidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes; a intensidade do sofrimento do ofendido; a gravidade, natureza e repercussão da ofensa; e, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

In casu, a prova que se formou nos autos, anuncia os danos psicológicos, dor, constrangimentos e diversos sofrimentos vividos pelo requerente, tendo em vista que com 64 (sessenta e quatro) anos de idade (fls. 14), aposentado (fls. 16), foi esquecido na parada de ônibus, necessitando de ajuda de terceiros para chegar ao destino final, restando indubitável o dano moral na espécie.

Dessa maneira, sopesados os critérios acima expostos, tenho que a verba indenizatória no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, se ajusta ao princípio da razoabilidade, inibe novas práticas ilícitas e compensa o dano.

Com relação aos juros de mora e correção monetária, respeitados entendimentos em sentido contrário, nas ações de indenização por dano moral, como não se conhece o valor líquido a ser pago, o termo inicial para o cálculo dos juros, assim como a correção monetária é a prolação da sentença (arbitramento).

Nesse sentido, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

E ainda:

“O valor certo fixado, na sentença exequenda, quanto ao dano moral, tem seu termo a quo para o cálculo dos consectários (juros e correção monetária), a partir da prolação do título exequendo (sentença) que estabeleceu aquele valor líquido. Precedente do STJ” (STJ 3.ª T. REsp Rel. Waldemar Zveiter j. 18.06.1998 RSTJ 112/184).

À vista do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DEUZIMAR TEIXEIRA DE MORAIS, a fim de condenar a ré REAL MAIA TRANSPORTES ao pagamento da quantia

de:

a) 182,28 (cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), a título de DANOS MATERIAIS, a ser atualizado monetariamente conforme a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde 27/05/2022, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação da ré.

b) 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização DANOS MORAIS, corrigidos monetariamente segundo a tabela prática do TJSP, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a prolação dessa sentença, na forma da Súmula 362 do STJ.

Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito,

Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peruíbe, 17 de novembro de 2022.

Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA